阳江市阳东区大沟镇华洞村阳东县乐洋养殖专业合作社虾围养殖场“11·22”死亡事故调查报告

目录

一、事故基本情况.....2
（一）涉事单位及有关人员基本情况.....2
（二）涉事虾围养殖场基本情况.....2
（三）事故现场情况.....3
（四）属地管理和行业监管情况.....4
二、事故发生经过及应急处置情况.....7
（一）事故发生经过.....7
（二）事故应急救援和现场处置情况.....8
（三）事故善后处理情况.....8
三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失.....8
（一）事故造成的人员伤亡.....8
（二）事故造成的直接经济损失.....9
四、事故的原因和性质.....9
（一）直接原因.....9
（二）间接原因.....9
（三）事故性质.....10
五、事故责任认定及处理建议.....10
（一）建议免予追究责任人员.....10
（二）建议给予行政处罚单位和人员.....11
六、事故防范和整改措施建议.....12
七、事故调查组成员意见及签名表.....14

阳江市阳东区大沟镇华洞村阳东县乐洋养殖专业合作社虾围养殖场“11·22”死亡事故调查报告

2022年11月22日8时左右，位于阳江市阳东区大沟镇华洞村阳东县乐洋养殖专业合作社虾围养殖场发生一起事故，造成一人死亡。（以下简称“11·22”死亡事故）。

事故发生后，区委区政府立即指派区应急管理局、区农业农村局等相关职能部门赶赴事故现场，指导协调事故救援及善后处理工作，要求大沟镇政府和相关职能部门妥善做好死者善后和家属安抚工作，抓紧查明事故原因，深刻吸取事故教训，在全区迅速开展水产养殖行业领域隐患排查治理工作，防止类似事故发生。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，2022年11月23日，阳江市阳东区人民政府成立了由区委常委、常务副区长陈华清任组长，区府办、区应急管理局、市公安局阳东分局、区农业农村局、人社局、总工会、检察院和大沟镇人民政府组成的“11·22”死亡事故调查组，对“11·22”死亡事故进行全面调查。经事故调查组现场勘查，调查取证，综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急

处理、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和责任人员的处理建议和事故防范及整改措施建议。

经调查认定，阳江市阳东区大沟镇华洞村阳东县乐洋养殖专业合作社虾围养殖场“11·22”死亡事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事单位及有关人员基本情况

1.阳东县乐洋养殖专业合作社。该合作社统一社会信用代码是93441723MA57UNMN7B,法定代表人是何围,成立日期是2013年8月19日，成员出资总额5万元，住所是阳东县大沟镇华洞村，经营范围是组织采购、供应成员所需的水产养殖生产资料；组织采购、销售成员生产的水产品；开展成员所需的贮藏、包装服务；引进水产养殖新技术，开展水产养殖技术知识培训、交流和咨询服务。

2.何围，男，48岁，汉族，广东省阳江市江城区马曹村委会下寨村人，身份证号码是441723********371X,是阳东县乐洋养殖专业合作社的法定代表人、主要负责人。

（二）涉事虾围养殖场基本情况

该涉事虾围养殖场属于阳东县乐洋养殖专业合作社

的成员之一，地点位于阳江市阳东区大沟镇华洞村委会深淀地，占地30亩，共14口塘，主要养殖南美白虾。何围作为该合作社的法定代表人从2010年12月至今一直经营着该虾围养殖场，该养殖场不属于全民所有的水域从事养殖生产行为，未领取养殖证[1]，场内共有两名员工，分别是劳诒荣和简立贤。

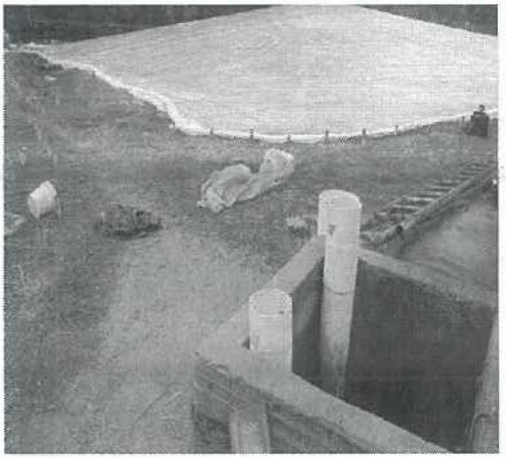
2022年11月17日，何围聘请劳诒荣到涉事虾围养殖场工作，主要负责日常养殖场的投喂及排污水工作，双方没有签订劳动合同，何围以现金形式每月支付人民币4200元给劳诒荣作为劳动报酬。

（三）事故现场情况

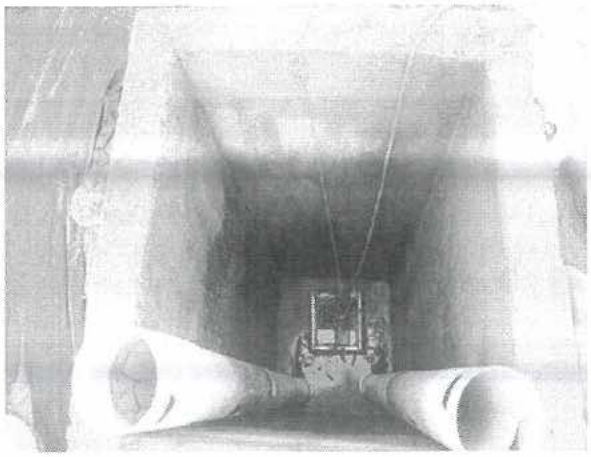
事故现场位于阳江市阳东区大沟镇华洞村阳东县乐洋养殖专业合作社虾围养殖场北边距离12号虾塘边缘1.2米，距离13号虾塘边缘3.75米之间西边的排污井内，该排污井主要给12号虾塘排污水使用。该排污井深度为3.21米，井口呈正方形，内径尺寸为1.2米*1.2米、外尺寸为1.33米*1.33米，井口离地面的高度为0.33米。排污井内立有两根高于井口0.3米的塑料管，两根塑料管长度均为3.4米，直径为0.2米，可以上下活动用于排污阀门。井底为混凝土浇筑硬底，有一扇由两根绳子捆绑

[1] 《广东省渔业管理条例》第十一条第二款“承包集体所有或者全民所有由集体经济组织使用的水域、滩涂从事养殖生产的，依法签订承包合同后，可以向所在地县级以上人民政府申请领取养殖证，当地人民政府予以注册登记后，发给养殖证。养殖证登记事项发生变更的，需到原发证机关办理变更登记手续。”

的排水闸门，井底有水迹。



事故现场图片



事发排污井图片

（四）属地管理和行业监管情况

1.阳江市阳东区大沟镇人民政府（以下简称“大沟镇政府”）。能够加强辖区安全生产监督管理，采取定期或不定期方式开展养殖业领域安全生产检查。

依据《广东省渔业管理条例》第六条第三款[2]的规定，属地政府具有协助渔业行政主管部门做好本行政区域内的渔业管理工作职责。大沟镇政府对辖区内的虾围养殖场等水产养殖场的安全生产工作采取综合性监管，分管领导通过带队走访、巡查等方式对辖区水产养殖场进行安全生产检查。截至2022年12月7日，大沟镇政府相关工作人员已对本辖区内406户水产养殖场进行了全覆盖检查，其中177户存在安全隐患，对相关养殖场及时进行了督促整改。2022年3月6日，大沟镇政府召开了

[2] 《广东省渔业管理条例》第六条第三款“乡、镇人民政府协助渔业行政主管部门做好本行政区域内的渔业管理工作。”

渔业安全生产管理工作会议，11月9日、10日由林国取常务副镇长主持分别在赤坎村委会、华洞村委会召开渔业安全生产工作会议，对水产养殖场的工作作出相关部署。

2022年10月11日，大沟镇副镇长林良湛带队到阳东县乐洋养殖专业合作社虾围养殖场开展安全生产检查，发现该养殖场存在电线、电路铺设不规范，排污井未围蔽等安全隐患，由于大沟镇政府对水产养殖场没有执法权，未能开出限期整改指令书等行政文书，当即要求该养殖场主要负责人何围及时整改。事故发生后，大沟镇政府立即在水产养殖领域开展了安全生产大排查工作，同时分别于11月30日在赤坎村委会召开现场安全生产工作会，12月5日召集了水产养殖户召开安全生产防范工作会，通报了“11·22”死亡事故的具体情况，要求养殖户要吸取事故教训，引以为戒，杜绝此类事故再次发生。

2.阳江市阳东区农业农村局（以下简称“区农业农村局”）。能每年对已领取养殖证的水产养殖场，开展日常检查。今年以来，区农业农村局对大沟镇的虾围养殖等水产养殖场开展了多次安全生产检查工作。

为做好水产养殖业安全生产监管工作，区农业农村局于2022年3月10日转发了《转发市农业农村局转发

省农业农村厅关于全面推进水域滩涂养殖发证登记工作的通知》（东农农水通〔2022〕27号）及10月20日《关于加强水产养殖业安全生产工作的通知》（东农农通〔2022〕50号）等文件，要求各镇（场）开展辖区内水产养殖业的安全生产大检查等相关工作。该局渔业发展与资源保护股作为渔业安全生产指导股室，每年都会对阳东辖区的水产养殖场开展日常检查，截至12月8日，该股室对大沟镇相关水产养殖场已开展了11次安全生产检查。

根据《中华人民共和国渔业法》第十一条[3]的规定，虾围养殖场等水产养殖场如涉及全民所有水域的则需要领取《中华人民共和国水域滩涂养殖证》才可以从事水产养殖生产经营行为。目前，大沟镇共有水产养殖场406户，其中13户已领取养殖证，393户未领取养殖证，未领取养殖证的393户养殖场均不属于全民所有水域。涉事虾围养殖场因不属于全民所有水域，未领取养殖证，针对此类养殖场，区农业农村局依据《广东省渔业管理条例》第六条第三款[4]的规定要求属地政府按照属地管理原则对养殖场的安全生产工作进行监管，发动未领证的

[3] 《中华人民共和国渔业法》第十一条“国家对水域利用进行统一规划，确定可以用于养殖业的水域和滩涂。单位和个人使用国家规划确定用于养殖业的全民所有的水域、滩涂的，使用者应当向县级以上地方人民政府渔业行政主管部门提出申请，由本级人民政府核发养殖证，许可其使用该水域、滩涂从事养殖生产。核发养殖证的具体办法有国务院规定。

集体所有的或者全民所有由农业集体经济组织使用的水域、滩涂，可以由个人或者集体承包，从事养殖生产。”

[4] 《广东省渔业管理条例》第六条第三款“乡、镇人民政府协助渔业行政主管部门做好本行政区域内的渔业管理工作。”

水产养殖场及时办理养殖证。事故发生后，区农业农村局于11月28日印发了《关于加强水产养殖业安全隐患排查工作的通知》（东农农通〔2022〕84号）文件给各镇人民政府，要求各镇举一反三迅速开展水产养殖业安全隐患排查工作并于12月5日在大沟镇召集了大沟镇委、镇政府和相关水产养殖场负责人召开安全生产防范工作会议。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2022年11月22日早上6时许，虾围养殖场法定代表人何围、员工简立贤和死者劳诒荣开始虾塘投喂及排污水工作，三人分别负责的虾塘编号为何围和简立贤负责1-11号虾塘（没有编号为4的虾塘），劳诒荣则负责12、13、15、16号虾塘。约7时50分，何围和简立贤结束虾塘投喂及排污工作后回到养殖场办公室准备吃早餐，未见劳诒荣回来，何围便到12号虾塘去寻找。8时左右，劳诒荣被发现头部朝下倒在12号虾塘与13号虾塘之间的排污井内，由于井内过深，何围便通知他人过来帮忙救援，劳有曜、郑学球赶来帮忙把劳诒荣从井底救上地面。此时劳诒荣呈昏迷状态，头部左额有4、5厘米左右的破裂口，三人对劳诒荣采取了摁人中、心肺复苏等急救措施并拨打了120急救电话，经江华医院120

急救医生现场急救1小时后宣布抢救无效死亡。

（二）事故应急救援和现场处置情况

事故发生后，何围等人第一时间对劳诒荣进行了急救，并拨打了120急救电话和110报警电话。接报后，区应急管理局、区农业农村局、大沟镇应急办等相关单位赶赴事故现场开展应急处置工作。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，阳江市阳东区委、区政府和大沟镇委、镇政府以及区应急管理局、市公安局阳东分局等有关部门领导高度重视，耐心安抚死者家属，认真做好善后工作。2022年12月16日，劳诒荣家属与阳东县乐洋养殖专业合作社法定代表人何围在阳江市阳东区有关职能部门及大沟镇政府的调解下，签订了《人民调解协议书》，经双方当事人商定，由阳东县乐洋养殖专业合作社法定代表人何围赔偿人民币506000元给死者家属。2022年11月29日，劳诒荣遗体在阳江市阳东区殡仪馆进行火化。由于政府及职能有关部门处理及时妥当，目前，“11·22”死亡事故并未在社会造成不良影响。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成的人员伤亡

此起事故造成1人死亡。

死者：劳诒荣，男，汉族，59岁，身份证号码是

452824********4438，广西灵山县那隆镇人，是阳东县乐洋养殖专业合作社聘请的工人，主要负责虾围养殖场日常投喂及排污水工作。2022年11月22日，劳诒荣因坠落排污井，颅内出血经抢救无效死亡。2022年11月29日，劳诒荣遗体在阳江市阳东区殡仪馆火化。

（二）事故造成的直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等规定，核定此起事故造成的直接经济损失为506000元。该费用为阳东县乐洋养殖专业合作社法定代表人何围与死者家属达成了赔偿协议并支付的全额赔偿金。

四、事故的原因和性质

（一）直接原因

劳诒荣安全意识淡薄，在未了解虾围养殖场存在的安全隐患情况下，未经安全培训上岗作业，在给12号虾塘排污水时不慎跌落排污井，导致颅内出血，经江华医院120急救医生现场抢救无效死亡。

（二）间接原因

1.阳东县乐洋养殖专业合作社未建立安全风险分级管控及生产安全事故隐患排查治理制度；未在涉事虾围养殖场内开展未对劳诒荣等人进行安全生产教育和培训；未在排污井等有较大危险因素的场所设置明显的安全警

示标志，未采取加盖板或设置围栏等防护措施；未安排安全管理人员对排污作业进行现场监督；未向劳诒荣等人如实告知虾围养殖场和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；未按规定发放安全帽、安全绳等安全防护用品给员工。

2.何围，阳东县乐洋养殖专业合作社法定代表人、主要负责人。未具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定本单位安全生产教育和培训计划；未组织及落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（三）事故性质

经调查认定阳江市阳东区大沟镇华洞村阳东县乐洋养殖专业合作社虾围养殖场“11·22”死亡事故是一起一般生产安全事故[5]。

五、事故责任认定及处理建议

（一）建议免予追究责任人员

劳诒荣，阳东县乐洋养殖专业合作社虾围养殖场工人。劳诒荣安全意识淡薄，在未了解养殖场存在的安全隐患情况下，未经培训上岗，在给虾塘排污水时不慎跌

[5] 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三条第一款第（四）项：“根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：（四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。”

落排污井，经江华医院急救医生抢救无效死亡。鉴于劳诒荣已在事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）建议给予行政处罚单位和人员

1.阳东县乐洋养殖专业合作社。该合作社未依法全面履行安全生产管理职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[6]，第三十五条[7]，第四十一条第二款[8]，第四十三条[9]，第四十四条第一款[10]的规定，对阳江市阳东区大沟镇华洞村阳东县乐洋养殖专业合作社虾围养殖场“11·22”死亡事故负有责任，建议由阳江市阳东区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[11]的规定，对阳东县乐洋养殖专业合作社依法作出相应的行政处罚。

2.何围，阳东县乐洋养殖专业合作社法定代表人、主要负责人。该合作社法定代表人、主要负责人未依法全面履行安全生产管理职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（三）项、第（五）

---

6 《中华人民共和国安全生产法》二十八条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”

7 《中华人民共和国安全生产法》》第三十五条：“生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。”

8 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。”

9 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：“生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门汇通国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。”

10 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。”

11 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；”

项[12]的规定，对阳江市阳东区大沟镇华洞村阳东县乐洋养殖专业合作社虾围养殖场“11·22”死亡事故负有责任，建议由阳江市阳东区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[13]的规定，对阳东县乐洋养殖专业合作社法定代表人、主要负责人何围依法作出相应的行政处罚。

经查，在本起事故中未发现有关监管部门存在需承担事故责任的情形。司法机关、纪检监察机关和公安机关如发现上述或其他单位（个人）存在违纪违法行为，建议按照有关规定和程序进行处理。

六、事故防范和整改措施建议

此次事故的发生，充分暴露出涉事养殖场在生产养殖过程中企业安全生产主体责任不落实、安全管理混乱，相关从业人员安全意识淡薄、事故防范意识和能力严重不足等问题。

针对上述问题，为牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”方针，切实加强企业安全生产主体责任，强化安全意识、提高安全能力，有效防范类似事故再次发生，现提出以下事故防范和整改措施：

（一）自觉依法严格落实企业安全生产主体责任。

---

12 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；”

13 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年收入百分之四十的罚款；”

阳东县乐洋养殖专业合作社要深刻吸取事故教训，举一反三，切实提高安全意识。要建立健全安全生产责任制，完善安全生产规章制度和安全操作规程。严格落实员工培训上岗制度，加强现场安全管理。要强化风险管控意识，在排污井等危险场所设置安全警示标志。积极申领养殖证，主动接受政府部门的监督管理。

（二）严格执法监督抓好各项整改闭环工作。安全监管部门要针对阳东县乐洋养殖专业合作社存在的问题，责令其停产停业整改，同时密切跟踪，督促企业落实安全生产主体责任

（三）立即开展安全隐患大排查大整治。各镇及相关主管部门要吸取此次事故教训、举一反三，对辖区内的开展安全隐患排查整治。鼓励发动未取得养殖证的养殖场及时办理相关证照，合法从事生产经营活动。

七、事故调查组成员意见及签名表

姓名	单位及职务	调查组职务	意见	签名
陈华清	阳江市阳东区委常委、常务副区长	组长	同意	
陈锐敏	阳江市阳东区人民政府办公室副主任	副组长	因工作调动原因，陈锐敏不再担任事故调查组成员	
敖道选	阳江市阳东区人民政府办公室副主任	副组长		
关家杰	阳江市阳东区应急管理局党委书记、局长	副组长		
林　军	阳江市公安局阳东分局副局长	副组长		
李荣开	阳江市阳东区农业农村局副局长	成员		
庞建荣	阳江市阳东区人力资源和社会保障局副局长	成员		
潘如进	阳江市阳东区应急管理局党委委员、总工程师	成员		
苏　筹	阳江市阳东区总工会副主席	成员		
苏建东	阳江市阳东区检察院检察业务辅助中心主任	成员		
林良超	阳江市阳东区应急管理局安全生产执法监察大队大队长	成员		
徐杨东	阳江市阳东区应急管理局安全生产执法监察大队副大队长	成员		
梁志光	阳江市阳东区大沟镇委副书记、镇长	成员		
林国取	阳江市阳东区大沟镇委委员、副镇长	成员		

阳江市阳东区大沟镇华洞村阳东县乐洋养殖专业合作社虾围养殖场“11·22”死亡事故调查组(代章)

2023年3月16日